



STATUTO DEL COMUNE DI PADOVA

IN VIGORE DAL 12 LUGLIO 2018

FOGLIO NOTIZIE

APPROVATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 DEL 01/04/2014 – N. 39 DEL 02/04/2014 – N. 40 DEL 07/04/2014.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 23/04/2014 AL 22/05/2014

PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
VENETO N. 47 DEL 02/05/2014

— °°° —

MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 73 DEL 05/11/2015 – N. 75 DEL 16/11/2015 – N. 81 DEL 23/11/2015.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 9/12/2015 AL 07/01/2016

PUBBLICATE MODIFICHE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE VENETO N. 118 DEL 18/12/2015

— °°° —

MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 DEL 14/05/2018 – N. 33 DEL 21/05/2018 – N. 38 DEL 28/05/2018.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 12/06/2018 ALL'11/07/2018

PUBBLICATE MODIFICHE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE VENETO N. 57 DEL 15/06/2018

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI: IL COMUNE E LA COMUNITA'.....	1
ART. 1 - L'AUTONOMIA DELLA COMUNITÀ.....	1
ART. 2 - CONTENUTI DELLO STATUTO.....	1
ART. 3 - FINALITÀ.....	1
ART. 4 - COMPETENZE GENERALI.....	1
ART. 5 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.....	2
ART. 6 - DECENTRAMENTO FUNZIONALE.....	2
ART. 7 - PARTECIPAZIONE.....	3
ART. 8 - ATTIVITÀ.....	3
ART. 9 - ORGANIZZAZIONE.....	3
ART. 10 - INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE.....	3
TITOLO II - IL COMUNE E LA SUA ARTICOLAZIONE TERRITORIALE.....	3
ART. 11 - SEDE.....	3
ART. 12 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN QUARTIERI.....	4
ART. 13 - STEMMMA E GONFALONE.....	4
TITOLO III – PARTECIPAZIONE, LIBERE FORME ASSOCIATIVE, ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE..	4
ART. 14 - TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE.....	4
ART. 15 - INIZIATIVE DEI CITTADINI.....	4
ART. 16 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DI INIZIATIVA POPOLARE ED INTERROGAZIONI.....	5
ART. 17 - FORUM DEI CITTADINI.....	5
ART. 18 - STRUMENTI DI PARI OPPORTUNITÀ.....	5
ART. 19 - ASSOCIAZIONI.....	6
ART. 20 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.....	6
ART. 21 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE.....	7
ART. 22 - CONSULTAZIONI POPOLARI.....	8
ART. 23 - REFERENDUM CONSULTIVO.....	8
ART. 24 - LIMITI AL REFERENDUM CONSULTIVO.....	9
ART. 25 - DIRITTO DI ACCESSO.....	9
ART. 26 - REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO.....	9
ART. 27 - ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE.....	10
ART. 28 - PREROGATIVE DELL'OPPOSIZIONE.....	10
TITOLO IV - GLI ORGANI DEL COMUNE.....	10
ART. 29 - ORGANI DEL COMUNE.....	10
ART. 30 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO.....	10
ART. 31 - ORGANI DEL CONSIGLIO.....	12
ART. 32 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.....	12
ART. 33 - UFFICI DEL CONSIGLIO.....	13
ART. 34 - COMMISSIONI CONSILIARI.....	13
ART. 35 - COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.....	13
ART. 36 - GRUPPI CONSILIARI.....	14
ART. 37 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.....	14
ART. 38 - REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI.....	14
ART. 39 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E REGOLARITÀ DELLE SEDUTE.....	14
ART. 40 - PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.....	15
ART. 41 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.....	15
ART. 42 - ISTRUTTORIA.....	15
ART. 43 - INIZIATIVA.....	15
ART. 44 - CONSIGLIERI.....	16
ART. 45 - CONSIGLIERE ANZIANO.....	16
ART. 46 - DIMISSIONI DA CONSIGLIERE.....	16
ART. 47 - NOMINE.....	17
ART. 48 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA.....	17
ART. 49 - NOMINA DELLA GIUNTA.....	17

ART. 50 - COMPETENZE DELLA GIUNTA.....	18
ART. 51 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA.....	19
ART. 52 - LE SEDUTE DELLA GIUNTA.....	19
ART. 53 - ATTRIBUZIONI DEGLI ASSESSORI.....	19
ART. 54 - SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA E DEI SINGOLI ASSESSORI.....	19
ART. 55 - SINDACO.....	20
ART. 56 - DELEGHE DEL SINDACO.....	21
ART. 57 - COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.....	21
ART. 58 - DELEGHE DEL SINDACO COME UFFICIALE DI GOVERNO.....	21
ART. 59 - EFFICACIA DELLE DELEGHE.....	21
ART. 60 - VICE SINDACO.....	21
TITOLO V - L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI.....	22
ART. 61 - IL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	22
ART. 62 - IL SEGRETARIO.....	22
ART. 63 - IL VICE SEGRETARIO.....	22
ART. 64 - I DIRIGENTI: LE ATTRIBUZIONI.....	23
ART. 65 - LE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.....	23
ART. 66 - GLI INCARICHI DI FUNZIONI DIRIGENZIALI.....	24
ART. 67 - LE RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALI.....	24
ART. 68 - IL CONTROLLO DI GESTIONE.....	24
TITOLO VI - I SERVIZI PUBBLICI.....	24
ART. 69 - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.....	24
ART. 70 - LE ISTITUZIONI: ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO.....	25
ART. 71 - LA NOMINA E LA SURROGA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E ISTITUZIONI.....	25
ART. 72 - LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E ISTITUZIONI.....	25
ART. 73 - LA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO-UTENTE.....	26
TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITÀ.....	26
ART. 74 - PRINCIPI.....	26
ART. 75 - ATTUAZIONE DEI PRINCIPI.....	26
ART. 76 - COLLEGIO DEI REVISORI.....	26
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	27
ART. 77 - NORMA TRANSITORIA.....	27
ART. 78 - NORMA FINALE.....	27

TITOLO I

PRINCIPI: IL COMUNE E LA COMUNITA'

Art. 1

L'autonomia della Comunità

1. Il Comune è ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dall'art. 114 della Costituzione.

Art. 2

Contenuti dello Statuto

1. Lo Statuto detta le disposizioni di principio cui debbono attenersi gli Organi di governo dell'ente e le relative strutture organizzative.

Art. 3

Finalità

1. Il Comune rappresenta e tutela la propria Comunità e, facendo proprio quanto sancito dalla Dichiarazione universale dei Diritti Umani, dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Costituzione Italiana, ispira la sua azione sociale ed amministrativa ai valori di libertà, democrazia, equità, solidarietà e pari opportunità tra i cittadini senza distinzioni di sesso, provenienza geografica, lingua, religione, orientamento sessuale e identità di genere.
2. Il Comune promuove la partecipazione effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attività comunali per il progresso della Comunità e per assicurare nella stessa la tutela della sicurezza e della civile convivenza.
3. Il Comune tutela e promuove i valori culturali, sociali e ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della Comunità e costituiscono motivo determinante per il suo sviluppo sostenibile.
4. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace nel rispetto e nella difesa della libertà e del principio di autodeterminazione dei popoli. Tutela la salute attraverso le istituzioni socio-sanitarie in un rapporto di collaborazione con i previsti Organi di gestione e di controllo politico-amministrativo.
5. La Comunità esprime, attraverso gli Organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione, previste dalla legge e dallo Statuto, le scelte che individuano i suoi interessi fondamentali alla cura dei quali si ispira l'azione di governo e l'attività di gestione del Comune.

Art. 4

Competenze generali

1. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle allo stesso conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà e svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con lo Stato, la Regione e con altri Enti territoriali.

3. Il Comune promuove e partecipa ad accordi con altri enti locali territoriali caratterizzati da tradizioni storiche, culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
4. Il Comune collabora altresì, ispirandosi ai principi della cooperazione, con le istituzioni della Unione Europea e con gli enti territoriali degli Stati membri della medesima comunità.

Art. 5

Esercizio delle funzioni

1. Gli Organi di governo del Comune indirizzano l'azione amministrativa e l'attività degli Organi di gestione ponendo al centro della loro azione amministrativa la tutela della persona umana, per il conseguimento dei seguenti fini:
 - a) promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione e dalle leggi, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza personale e sostenendone l'elevazione delle condizioni personali e sociali;
 - b) assunzione di iniziative per elevare la qualità della vita nella Comunità, sviluppando un efficiente servizio di sostegno sociale, tutelando in particolare i minori, gli anziani, le persone con disabilità e coloro che si trovano in condizioni di disagio, di emarginazione e di povertà, per assicurare ad essi protezione, assistenza e condizioni di autosufficienza;
 - c) concorso a garantire, nell'ambito delle loro competenze, il diritto alla salute, anche attraverso una azione di sensibilizzazione, promozione e sostegno delle strutture sanitarie pubbliche;
 - d) sostegno, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione;
 - e) tutela del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale della Comunità valorizzandolo, conservandolo nel modo più idoneo e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;
 - f) tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro a donne e uomini;
 - g) promozione dell'attività sportiva, assicurando l'accesso agli impianti comunali, mediante apposito regolamento, a tutti i cittadini. Il Comune concorre, con le associazioni e società sportive, a promuovere l'educazione motoria e a favorire la pratica sportiva in ogni fascia d'età, valorizzando le iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione e socializzazione.
2. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei cittadini.
3. Il Comune esercita le funzioni conferite dalla Regione, secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite per questi interventi, dalla legislazione regionale.

Art. 6

Decentramento funzionale

1. Il Comune attua il decentramento delle proprie funzioni per:
 - a) migliorare l'efficienza dei servizi anche attraverso una distribuzione nel territorio che ne faciliti l'accesso da parte dei cittadini;
 - b) soddisfare le esigenze dei cittadini, in particolare di coloro che, per ragioni di carattere psico-fisico, sociale ed economico, versano in condizioni di disagio;
 - c) valorizzare il carattere storico delle differenti zone di cui si compone il territorio comunale;

- d) potenziare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;
- e) contribuire ad assicurare la trasparenza amministrativa.

Art. 7 Partecipazione

1. Il Comune riconosce il diritto alla partecipazione dei cittadini, singoli o associati, nel rispetto e per l'attuazione dei criteri indicati nell'art. 8, nonché del dovere costituzionale di imparzialità e buon andamento.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, la partecipazione degli interessati, ai sensi della Legge 241/1990, è garantita nelle forme previste dal relativo regolamento e con le tutele di cui al D.Lgs. 196/2003.

Art. 8 Attività

1. L'attività del Comune s'informa al metodo della programmazione.
2. Essa è retta dai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, favorendo la comunicazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione, perseguendo altresì la semplificazione dei procedimenti amministrativi.
3. La gestione delle attività è evidenziata nella contabilità finanziaria e in quella economica, anche attraverso l'attivazione del controllo interno di gestione.

Art. 9 Organizzazione

1. Gli uffici e i servizi sono organizzati secondo regole di professionalità e responsabilità dei dipendenti, funzionalità ed economicità di gestione.
2. A tal fine, ai dipendenti debbono essere accordati i necessari spazi di autonomia, nel rispetto delle attribuzioni degli Organi di governo dell'ente.

Art. 10 Interpretazione della legge

1. Nell'interpretazione della legge il Comune si attiene a quella conforme al dettato costituzionale ed alle disposizioni legislative che ne derivano.

TITOLO II IL COMUNE E LA SUA ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Art. 11 Sede

1. Il Comune ha sede in palazzo Moroni, in Padova.
2. Gli Organi del Comune possono essere convocati e riunirsi in sedi diverse, nell'ambito del territorio comunale.

6. Il Sindaco può, in casi straordinari e per motivate ragioni di interesse generale, demandare l'adozione di provvedimenti di competenza di un dirigente al Segretario generale o ad altro dirigente. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sostituto del Responsabile del procedimento, di cui alla legge n. 241/1990.

Art. 56 Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare parte delle sue competenze per aree organiche a singoli Assessori, fatta eccezione per gli atti a rilevanza esterna che gli siano espressamente riservati per legge. Egli ha potere di sostituzione e di surroga nei confronti degli Assessori stessi.
2. L'atto di delegazione specifica il contenuto della delega e contiene l'accettazione del delegato.
3. La delegazione può essere revocata per iscritto dal Sindaco e ad essa può rinunciare, nella stessa forma, il destinatario.
4. Il Sindaco può delegare la firma di atti di propria competenza anche al Segretario e ai dirigenti.

Art. 57 Competenze del Sindaco quale ufficiale di governo

1. Il Sindaco quale ufficiale del governo svolge i compiti affidatigli dalla legge e in particolare adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale per prevenire ed eliminare gravi pericoli all'incolumità dei cittadini e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite al Comune.
2. Gli atti, rispetto ai quali gli sono attribuite solo funzioni di sovrintendenza, sono di norma adottati dai dirigenti tranne i casi in cui presentino aspetti di discrezionalità politica, e non tecnica.

Art. 58 Deleghe del Sindaco come ufficiale di governo

1. Il Sindaco, nei casi previsti dalla legge, può delegare a dipendenti funzioni di ufficiale di governo.
2. La delega è comunicata al Prefetto.

Art. 59 Efficacia delle deleghe

1. Le deleghe di cui ai precedenti artt. 56 e 58 conservano efficacia, salvo temporanea sostituzione, anche in caso di assenza o impedimento, fino alla revoca dell'atto. Le deleghe rilasciate agli Assessori perdono in ogni caso efficacia con la cessazione dalla carica del delegante.

Art. 60 Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è delegato dal Sindaco e viene scelto tra gli Assessori.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione prevista dalla legge.
3. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, l'Assessore presente, più anziano per età, assume le funzioni del Sindaco.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 61 **Il modello organizzativo**

1. Gli uffici sono organizzati di norma, in settori, servizi e unità operative. Il settore è la struttura organizzativa di massima dimensione dell'ente.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata ai principi della partecipazione e della razionalizzazione delle procedure, per conseguire, secondo criteri di autonomia, di funzionalità ed economicità gestionali, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'ente.
3. L'amministrazione promuove altresì forme organizzative finalizzate alla semplificazione delle procedure anche mediante l'istituzione di conferenze dei servizi.
4. Il gabinetto del Sindaco e le segreterie degli Assessori sono disciplinati da apposito regolamento.
5. Allo scopo di assicurare la maggiore flessibilità dell'organico, il regolamento fissa la dotazione globale del personale articolata per qualifiche.

Art. 62 **Il Segretario**

1. Il Segretario è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, salvo revoca con provvedimento motivato del Sindaco medesimo, previa deliberazione di Giunta per grave violazione dei doveri d'ufficio.
2. Dopo la cessazione del mandato, il Segretario continua a esercitare le proprie funzioni sino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi istituzionali dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle norme.
4. Qualora il Sindaco non abbia provveduto alla nomina del Direttore generale, il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
5. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
6. Il Segretario può altresì svolgere, in base ad apposito provvedimento del Sindaco, le funzioni di Direttore generale.

Art. 63 **Il Vice Segretario**

1. Il Comune ha un Vice Segretario designato dal Sindaco tra i dirigenti amministrativi, sentito il Segretario.

2. I requisiti, le modalità di nomina, le attribuzioni e le funzioni del Vice Segretario sono stabiliti dal regolamento organico.
3. Il Segretario determina, con ordine di servizio, le funzioni vicarie attribuite in via permanente al Vice Segretario.
4. Spetta al Vice Segretario la sostituzione per vacanza del posto, assenza o impedimento del Segretario.

Art. 64 **I dirigenti: le attribuzioni**

1. Ai dirigenti spetta la direzione dei settori e dei servizi dipendenti, nonché la loro gestione.
2. I dirigenti preposti ai settori redigono ogni anno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli Organi di governo. Tale programma esecutivo viene approvato dalla Giunta, secondo modalità che garantiscono il contraddittorio e costituisce il riferimento per la valutazione delle responsabilità dei dirigenti. I dirigenti sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla Giunta, periodici consuntivi delle attività svolte.
3. I dirigenti danno attuazione agli obiettivi e ai programmi contenuti negli atti di indirizzo degli organi di governo e, in base all'art. 51 della legge 142/1990, adottano atti di natura discrezionale.
4. In particolare, competono ai dirigenti:
 - a) la direzione dei settori e dei servizi dipendenti, nonché la loro gestione;
 - b) le determinazioni a contrattare e relative procedure;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria nel rispetto delle previsioni dei P.E.G., ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) l'affidamento di incarichi professionali riferiti a interventi previsti negli strumenti di programmazione finanziaria;
 - f) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o delegati dal Sindaco.
5. Le attribuzioni dei dirigenti riguardanti l'organizzazione interna e il funzionamento della struttura cui sono preposti sono stabilite nel regolamento.

Art. 65 **Le assunzioni con contratto a tempo determinato**

1. Su proposta del Sindaco, la Giunta può provvedere alla copertura di posti dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione

motivata, di diritto privato e il relativo contratto durerà fino alla scadenza del mandato del Sindaco.

Art. 66

Gli incarichi di funzioni dirigenziali

1. Il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi di funzioni dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, compresi quelli di direzione di aree funzionali, applicando anche il principio della rotazione, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento.
2. La durata dell'incarico è correlata all'attuazione dei programmi e al conseguimento degli obiettivi ivi previsti, nel rispetto dei termini di cui al successivo comma quattro.
3. Il rinnovo dell'incarico è subordinato alla valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi da lui diretti.
4. Nel caso di incarico dirigenziale attribuito con contratto di natura privatistica, questo non potrà essere stipulato per una durata superiore ad anni tre. Al termine del contratto dovranno essere verificati i risultati di gestione. A seguito di tale verifica, in caso di esito positivo, il contratto privato potrà essere prorogato, di anno in anno, fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco che l'ha promosso. Tanto si applicherà anche in caso di incarico di collaborazione esterna.

Art. 67

Le responsabilità dirigenziali

1. Il personale dirigente di cui agli artt. 64, 65 e 66 è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi determinati dagli Organi di governo del Comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.
2. La revoca dei dirigenti di cui agli artt. 65 e 66 assunti con contratto a tempo determinato, è disposta dalla Giunta con atto motivato allorché il personale di cui al primo comma abbia disatteso gli atti di indirizzo impartiti dagli Organi di governo o non abbia conseguito gli obiettivi predeterminati.

Art. 68

Il controllo di gestione

1. Il Comune attua, nei modi più opportuni, forme di controllo interno alla gestione, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'attività comunale, riferita anche a centri di gestione economica compresi in aree di attività.
2. I settori, i servizi e le unità operative sono organizzati in modo da realizzare al loro interno una contabilità per centri di costo, in coerenza con le finalità di cui al primo comma.

TITOLO VI

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 69

I servizi pubblici comunali

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge e secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. Favorisce l'integrazione e la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

3. La gestione si informa ai criteri enunciati nell'art. 8.
4. La vigilanza sulle aziende speciali e istituzioni e la verifica dei risultati di gestione è esercitata dal Sindaco o suo delegato che può avvalersi della collaborazione tecnica del Segretario generale, riferendone, se necessario, agli organi collegiali competenti.

Art. 70

Le istituzioni: ordinamento e funzionamento

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali privi di rilevanza imprenditoriale, ma che abbisognino di speciale autonomia gestionale, costituisce istituzioni, mediante apposito atto contenente il regolamento di disciplina del funzionamento, dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione, nonché, previa formulazione di apposito prospetto tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi.
2. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.
3. I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica quanto il Consiglio comunale che li ha espressi; sono rieleggibili e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
4. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le disposizioni di legge in tema di ineleggibilità e incompatibilità per i Consiglieri comunali. Non possono essere nominati i Consiglieri comunali in carica.
5. Il consiglio di amministrazione dell'istituzione, sentita la Giunta comunale, può nominare direttore dell'istituzione stessa il Segretario comunale, un dipendente o una persona esterna all'amministrazione, in base a un pubblico concorso o a contratto a tempo determinato.
6. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 71

La nomina e la surroga degli amministratori di aziende e istituzioni

1. Nel rispetto dei criteri di cui all'art. 47 il Sindaco nomina e surroga i presidenti e gli amministratori delle aziende e delle istituzioni.
2. I candidati debbono possedere qualità professionali specifiche, illustrate nel curriculum, coerenti con i caratteri dell'azienda o istituzione cui si riferisce l'atto di nomina.
3. La surroga degli amministratori è disposta entro trenta giorni dalla comunicazione della vacanza comunque verificatasi, data con immediatezza dai responsabili dell'azienda o dell'istituzione al Sindaco.

Art. 72

La revoca degli amministratori di aziende e istituzioni

1. La revoca degli amministratori e dei Revisori dei Conti delle aziende e delle istituzioni è adottata secondo le rispettive competenze dal Sindaco o dal Consiglio comunale e in quest'ultimo caso su proposta della Giunta ovvero di almeno un terzo dei Consiglieri, nei seguenti casi:
 - a) mancato conseguimento del pareggio mediante l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti;
 - b) non aver perseguito le finalità o seguito gli indirizzi dati dagli Organi di governo del Comune;
 - c) non aver conseguito i risultati prestabiliti;

- d) per gravi scorrettezze nella gestione da parte del singolo amministratore.
2. La nomina dei nuovi amministratori consegue all'atto o alla deliberazione di revoca.

Art. 73
La partecipazione del cittadino-utente

1. Il Comune attiva meccanismi di partecipazione del cittadino-utente ai processi di individuazione della domanda di servizi e di valutazione dei risultati conseguiti.
2. Alle aziende e istituzioni si applica il disposto riguardante il controllo di gestione.
3. Il Comune può adottare «carte dei diritti» riguardanti specifici servizi comunali tese a garantire i diritti dei cittadini. Le «carte» adottate, previa ampia consultazione, sono adeguatamente pubblicizzate e costituiscono i criteri di indirizzo per l'attività comunale.

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 74
Principi

1. Il Comune riconosce l'autonomia finanziaria quale elemento fondamentale della propria autonomia politica.
2. Assume come metodo di gestione delle risorse la programmazione finanziaria.
3. Documenta i fatti di gestione attraverso la contabilità finanziaria e quella economica.

Art. 75
Attuazione dei principi

1. Il Comune attua i principi di cui al precedente articolo in sede di adozione dei regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
2. Costituiscono strumento di diretta attuazione dei principi suddetti in specie i regolamenti di contabilità, sul controllo di gestione e di disciplina dell'assetto organizzativo del Comune.

Art. 76
Collegio dei Revisori

1. I Revisori dei Conti sono nominati con le modalità e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Per i Revisori dei Conti valgono le incompatibilità e le cause di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile e le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale. Non possono inoltre esercitare la funzione di Revisori i Consiglieri comunali e gli Amministratori comunali in carica e nel mandato immediatamente precedente, coloro che abbiano un rapporto di prestazione d'opera, anche a carattere non continuativo, con il Comune, gli enti e le istituzioni controllate o sovvenzionate dal Comune stesso o che in queste ricoprano cariche sociali.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di funzionamento, di decadenza, di revoca per inadempienza dei singoli membri e di reintegrazione del collegio.
4. I verbali del collegio sono pubblici.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 77
Norma transitoria

1. I regolamenti vigenti alla data dell'entrata in vigore dello Statuto continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino all'approvazione dei nuovi.
2. Gli incarichi già conferiti restano validi sino alla naturale scadenza.
3. Nel corso del biennio successivo dall'approvazione dello Statuto, l'apposita commissione consiliare verificherà lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'applicazione dei relativi regolamenti.
4. Salvo quanto previsto dalla legge, il Consiglio entro dodici mesi dall'approvazione dello Statuto adotterà i regolamenti previsti.

Art. 78
Norma finale

1. Lo Statuto può essere modificato nelle forme e nei modi previsti dall'art. 4, commi 3 e 4, della legge 142/1990.